



P E N E T A P A N

Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

1. **DONNY VIBRIANTO,S.E,MBUS**, bertempat tinggal di Pondok Mutiara BB-18, RT 23/ RW 10, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, *email*: hedarmesfer@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Surabaya, 12 Februari 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **HINDARU ADYANTARIKSA**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 70 Komp Kodam, RT 02/ RW 06, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, *email*: hedarmesfer@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Surabaya, 24 April 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Salman Abdullah,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HSA Law Firm, yang beralamat di Perum Green Village One Blok A3, Jalan Sidomulyo, Ngadilangkung, Kepanjen, Kabupaten Malang, *email*: salmanjufry23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas permohonan Para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



2. TENTANG PERMOHONANNYA:

(2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 1 September 2026, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2026 dengan Register Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Soesmaja Satoeti Soetopo merupakan penyandang disabilitas kognitif (demensia) dan Penduduk Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3578036908420001, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 436 KUH Perdata dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan, maka permohonan *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa Soesmaja Satoeti Soetopo dilahirkan di Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 29 Agustus 1942, anak perempuan dari pasangan suami isteri: Raden Louis Salam Reksosoewito dan Raden Ayu Soedarmi Reksosoewito, hubungan para Pemohon dengan Soesmaja Satoeti Soetopo adalah keponakan;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1981, telah terjadi perkawinan antara Soesmaja Satoeti Soetopo dengan seorang laki-laki bernama Soetopo sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 323/1981 tanggal 15 Juli 1981, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Semarang;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Soesmaja Satoeti Soetopo dengan Soetopo tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, suami Soesmaja Satoeti Soetopo bernama: Soetopo meninggal dunia karena berusia tua (*Vide*: Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-25022026-0060 tertanggal 25 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya);
6. Bahwa dengan meninggalnya Soetopo pada tanggal 3 Februari 2026, ahli waris yang ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Juli 2026, yang dicatat pada register Kelurahan Kalirungkut

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.7.22.1/021/436.9. 18.1/2026 dan dicatat pada register Kecamatan Rungkut Nomor: 400.7.22.1/150/ 436.9.18/2026 adalah: Soesmaja Satoeti Soetopo sebagai Istri;

7. Bahwa semasa hidup, almarhum Soetopo dengan Soesmaja Satoeti Soetopo memiliki harta bersama berupa: sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 M² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II;
8. Bahwa objek tanah dan bangunan tersebut akan dijual, namun belum dapat dilakukan karena Soesmaja Satoeti Soetopo memiliki beberapa permasalahan medis yaitu:
 - 8.1 Mengalami *disabilitas kognitif (demensia)* sehingga tidak bisa mengambil keputusan;
 - 8.2 Mengalami kelemahan fisik sehingga tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa dibantu oleh orang lain;
9. Bahwa Soesmaja Satoeti Soetopo hingga saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;
10. Bahwa karena Soesmaja Satoeti Soetopo menyandang *disabilitas kognitif (dementia)* karena berusia lanjut, sehingga tidak cakap bertindak menurut hukum, maka untuk mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo dalam hal menjual objek tanah dan bangunan miliknya dengan alas hak tanah berupa: sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 m² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II, serta memutuskan tindakan atau perawatan medis yang diperlukan, perlu ditunjuk atau ditetapkan Wali Pengampu (*curator*);
11. Bahwa tujuan dijualnya hak atas tanah tersebut adalah untuk biaya terapi, pengobatan, dan kebutuhan lainnya yang diperuntukkan untuk Soesmaja Satoeti Soetopo;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan sebagai Wali Pengampu dan Kuasa dari bibi Pemohon yang bernama Soesmaja Satoeti Soetopo, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berupa:

12.1 Mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo sebagai kuasa dalam menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 m² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II;

12.2 Mewakili kepentingan hukum dari Soesmaja Satoeti Soetopo dalam memutuskan tindakan atau perawatan medis yang diperlukan;

13. Bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, haruslah para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan sebagai Wali Pengampu dan kuasa menjual bidang tanah beserta bangunan milik Soesmaja Satoeti Soetopo dari Pengadilan Negeri Surabaya guna melakukan tindakan hukum sehubungan penjualan objek tanah tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *c.q* Hakim pemeriksa permohonan *a quo* berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bibi para Pemohon yang bernama: Soesmaja Satoeti Soetopo, lahir di Wonosobo, pada tanggal 29 Agustus 1942, Nomor KTP: 3578036908420001, yang mengalami *disabilitas kognitif (demensia)* sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*);
3. Menetapkan Pemohon I (Donny Vibrianto, SE, MBUS) dan Pemohon II (Hindaru Adyantariksa) sebagai Pengampu dari bibinya, yang bernama: Soesmaja Satoeti Soetopo, untuk mewakili dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum berupa:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo sebagai kuasa dalam hal menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 M² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II;

3.2 Mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo dalam memutuskan tindakan atau perawatan medis yang diperlukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515081202710001 atas nama Donny Vibrianto,S.E.,MBUS;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173052404770011 atas nama Hindaru Adyantariksa;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515082801099455 atas nama Kepala Keluarga Donny Vibrianto,S.E.,MBUS;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 317305601096380 atas nama Kepala Keluarga Hindaru Adyantariksa;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 197/1971 atas nama Donny Vibrianto yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/JB/1977 atas nama Hindaru Adyantariksa yang dikeluarkan Pegawai Luar

Halaman 5 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 23 Mei 1977;

7. Bukti P-7 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3578036908420001 atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo;
8. Bukti P-8 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578032502260002 atas nama Kepala Keluarga Soesmaja Satoeti Soetopo;
9. Bukti P-9 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-02042026-0003 atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 2 April 2026;
10. Bukti P-10 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 323/1981, yang dikeluarkan Pegawai Luar Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Semarang tanggal 15 Juli 1981;
11. Bukti P-11 : fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25022026-0060, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 25 Februari 2026;
12. Bukti P-12 : fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Juli 2026, yang dicatat pada register Kelurahan Kalirungkut Nomor: 400.7.22.1/021/436.9.18.1/2026 tanggal 10 Juli 2026, dicatat pada register Kecamatan Rungkut Nomor 400.7.22.1/150/436.9.18/2026 tanggal 10 Juli 2026;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Keterangan tanggal 9 April 2026, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
14. Bukti P-14 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 m² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II;
15. Bukti P-15 : fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3003/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 19 Desember 2025;
16. Bukti P-16 : fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 940/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 23 April 2026;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2026, dilegalisasi Nomor 01/Leg-Not/SIP/IX/2026 dihadapan Dr.Shrimanti Indira Pratiwi,S.H.,M.Kn Notaris di Kota Malang;

(2.4) Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, telah diberi meterai cukup tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Suprijono Bastianan, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo Saksi juga mengenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan ini adalah untuk Permohonan Pengampunan atas nama Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dimana Saksi dahulu berteman satu gereja dengan suaminya bernama Soetopo;
- Bahwa suami dari Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak Soetopo dengan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo tidak dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan keluarga dari Bapak Donny Vibrianto,S.E.,MBUS (Pemohon I) ini dengan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo adalah keponakan, sedangkan Bapak Hindaru Adyantariksa hubungan dengan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo adalah keponakan;
- Bahwa keadaan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo saat ini yang Saksi ketahui sudah sering lupa dan tidak mengingat lagi (*demensia*);
- Bahwa atas keadaan ini saat ini Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo tidak ada orang lain yang mengurusnya hanya Para Pemohon bersedia menjaga dan merawatnya;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dirawat oleh suster/perawat tinggal di rumahnya dan yang membayar perawat sepengetahuan Saksi adalah Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Permohonan Para Pemohon ini adalah untuk kepentingan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dalam mengurus harta kekayaannya;
 - Bahwa Permohonan Pengampunan terhadap Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo yang diajukan Para Pemohon sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
2. Siyamatus Sakdiyah,S.PDI, memberikan keterangan dibawah Sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo Saksi mengenal sebagai pengasuh/perawat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi yang merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo sejak Bapak Soetopo meninggal 3 Februari 2026 setelah itu Saksi yang merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo;
 - Bahwa yang mencari perawat saat itu adalah Bapak Donny Vibrianto,S.E.,MBUS dan menyarankan agar Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dirawat oleh Saksi;
 - Bahwa yang membayar biaya perawatan kepada Saksi adalah Para Pemohon saling bergantian setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi bekerja dan merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo kurang lebih 8(delapan) bulan;
 - Bahwa Saksi merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo tinggal di dalam rumah dan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo sepengetahuan Saksi sakitnya sudah tidak mengingat kejadian (*demensia*) kadang bingung serta sering halusinasi sehingga sering sulit untuk diajak bicara dan saat ini masih memerlukan bantuan kursi roda untuk berjalan;
 - Bahwa selama ini yang merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo hanya Para Pemohon;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama melakukan perawatan pernah bertanya atas adanya niat permohonan Pengampunan ini dimana Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan kepada Saksi “terserah bagaimana baiknya saja” ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo apakah mau dirawat oleh Para Pemohon atas hal ini Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “mau dirawat oleh mereka (Para Pemohon)”;

(2.6) Menimbang bahwa Hakim telah pula memeriksa pihak yang akan diampuni yaitu Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo hadir dipersidangan, atas beberapa pertanyaan Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo menjawab sebagai berikut;

- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo ditunjukkan Para Pemohon dan Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan adalah “saudara dan adik saya”;
- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “mau dirawat oleh mereka berdua”;
- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “percaya kepada mereka berdua”;
- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan usianya 84 Tahun;
- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “saat ini yang akan merawat saya dan bertanggungjawab adalah mereka berdua”;
- Bahwa Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “tidak keberatan kalau mereka yang merawat maupun mengurus harta yang dimiliki”;

(2.7) Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai pengampu dari Soesmaja Satoeti Soetopo yang saat ini tidak memiliki keturunan;

(3.2) Menimbang bahwa alasan diajukannya permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk adanya penetapan Pengampuan oleh karena Soesmaja Satoeti Soetopo tersebut dalam keadaan sakit mengalami *disabilitas kognitif (demensia)* sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

(3.3) Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pihak yang akan diampu dalam hal ini Sdri. Soesmaja Satoeti Soetopo berdomisili di Surabaya dengan alamat di Jalan Rungkut Mejoyo Selatan 6/58, RT.006/RW.001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya (*vide* bukti surat yang diberi tanda bukti P-7) berdasarkan pasal 436 Kitab undang-undang hukum perdata mengatur: "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan", *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengatur: "Permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan di **wilayah hukum tempat tinggal Penyandang Disabilitas yang dimohonkan untuk diampu**", maka dengan demikian secara kelengkapan *formil* atas Permohonan Para Pemohon Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadilinya;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 433 Kitab undang-undang hukum perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia **kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya**. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pasal 434 Kitab undang-undang hukum perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Para Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-17 serta Saksi Suprijono Bastianan dan Saksi Siyamatus Sakdiyah, S.PdI;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Pemohon I. Donny Vibrianto, S.E., MBUS adalah keponakan dari Soesmaja Satoeti Soetopo dan Pemohon II. Hindaru Adyantariksa adalah keponakan dari Soesmaja Satoeti Soetopo;
- ☐ Bahwa benar dari perkawinan antara Soesmaja Satoeti Soetopo (pihak yang akan diampu) dengan Soetopo tidak memiliki anak ataupun keturunan sehingga tidak memiliki ahli waris (*vide* bukti P-12);
- ☐ Bahwa benar kondisi dan keadaan Soesmaja Satoeti Soetopo (pihak yang akan diampu) mengalami keadaan sakit sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, dengan kesimpulan secara fisik tidak memenuhi syarat untuk: gerakan motorik halus (tanda tangan) sudah tidak bisa, mengambil keputusan (*Dementia*) sehingga dialihkan pada Pengampu (sdr. Donny Vibrianto) *vide* bukti P-13;
- ☐ Bahwa benar Para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang telah di legalisasi dihadapan Notaris Dr. Shrimanti Indira Pratiwi, S.H., M.Kn Nomor 01/Leg-Not/SIP/IX/2026 pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada pokoknya menyebutkan:
 1. Bahwa kami bersedia dan sanggup untuk menjadi Wali Pengampu yang akan merawat, menjaga, mengurus, melindungi Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo) baik secara fisik, mental, maupun kebutuhan hidup sehari-hari dengan sebaiknya;
 2. Bahwa rencana penjualan aset berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 m² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II milik Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo) dilakukan semata-mata dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



sepenuhnya demi kepentingan terbaik sang Terampu, yaitu untuk pembiayaan pengobatan, perawatan medis berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan hidup harian Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo);

3. Bahwa seluruh hasil dari penjualan aset tersebut akan dipergunakan transparan dan penuh tanggung jawab hanya untuk keperluan dan kesejahteraan Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo), tanpa ada iktikad buruk atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kami maupun pihak lain;

- ☐ Bahwa benar dari keterangan Saksi Siyamatus Sakdiyah,S.PDI dimana Saksi yang merawat Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo sejak bulan Februari 2026, yang membayar biaya jasa perawatan kepada Saksi adalah Para Pemohon saling bergantian setiap bulannya, dan Saksi sempat bertanya kepada Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dan mengatakan Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo “mau dirawat oleh mereka (Para Pemohon);
- ☐ Bahwa benar dipersidangan telah pula mendengar katerangan pihak yang akan diampu yaitu Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan “saat ini yang akan merawat saya dan bertanggungjawab adalah mereka berdua” dan “tidak keberatan kalau mereka yang merawat”;

(3.11) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Suprijono Bastianan dan Saksi Siyamatus Sakdiyah,S.PDI mengetahui dan menerangkan bahwa Soesmaja Satoeti Soetopo saat ini mengalami penurunan fisik sudah tidak bisa, mengambil keputusan (*Dementia*), hal ini termasuk dalam kategori tidak dapat mengurus diri sendiri;

(3.12) Menimbang bahwa pada persidangan ini dimana Hakim telah melihat kondisi Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo menurut pandangan Hakim saat dilakukan wawancara kepada Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dimana masih dapat berkomunikasi meskipun sering lupa dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengingat keadaan tertentu seperti ditanyakan dalam keadaan sehat dijawab oleh Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo “terima kasih”, Hakim juga melihat saat ini Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dalam keadaan duduk di kursi roda;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang bahwa atas kondisi tersebut pada saat dilakukan wawancara terhadap Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan Permohonan ini dimana Para Pemohon yang bernama Pemohon I. Donny Vibrianto, S.E., MBUS dan Pemohon II. Hindaru Adyantariksa sebagai Pengampu untuk merawat maupun mengurus harta yang dimiliki dari Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo, atas pertanyaan Hakim tersebut **Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo mengatakan tidak mengajukan keberatan dan menyetujui Para (Pemohon) sebagai Pengampu;**

(3.14) Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan mendengar keterangan pihak yang akan diampu dipersidangan menurut Hakim pemeriksa permohonan dengan berdasarkan Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Juncto* 173 HIR/310 R.Bg mengenai Persangkaan adalah merupakan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau (*presumptiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan, dengan demikian Hakim akan menerapkan Persangkaan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pihak yang diampu bersedia untuk dirawat dan diurus harta yang dimiliki kepada Para Pemohon selaku Pengampu;

(3.15) Menimbang bahwa memperhatikan keadaan pihak yang akan diampu Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo tidak memiliki keturunan langsung (Suami sudah meninggal dunia dan perkawinannya belum dikaruniai anak), agar memberikan kepastian hukum kepada Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo siapa yang akan merawat serta mengurus harta kekayaan yang dimilikinya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada pengaturan secara *imperatif* atas pelarangan pihak pengampu lebih dari satu orang, maka Hakim berpendapat pihak Pengampu *in casu* adalah 2(dua) orang yaitu Para Pemohon hal ini memberikan kesempatan diantara mereka untuk saling merawat, menjaga, mengurus, melindungi Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo) baik secara fisik, mental, maupun kebutuhan hidup sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo mengalami sakit fisik tidak memenuhi syarat untuk: gerakan motorik halus (tanda tangan) sudah tidak bisa, mengambil keputusan (*Dementia*), perlu bantuan orang lain, sebagaimana bukti Surat Keterangan tanggal 9 April 2026, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo (*vide* bukti P-13), oleh karenanya Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo tidak mampu untuk memelihara diri pribadinya maupun untuk mengurus harta bendanya serta tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka haruslah ditetapkan dibawah pengampuan;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka dapatlah ditetapkan Para Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu Soesmaja Satoeti Soetopo dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana maksud petitum angka 2 (dua), agar ditetapkan sebagai Pengampu dari Soesmaja Satoeti Soetopo maupun dampak dikabulkannya Para Pemohon sebagai Pengampu sudah sepatutnya **dikabulkan**;

(3.18) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) “Menetapkan Pemohon I (Donny Vibrianto, SE, MBUS) dan Pemohon II (Hindaru Adyantariksa) sebagai Pengampu dari bibinya, yang bernama: Soesmaja Satoeti Soetopo, untuk mewakili dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum” akan dipertimbangkan sebagaimana fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 m² atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II (*vide* bukti P-14);
- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2026, dilegalisasi Nomor 01/Leg-Not/SIP/IX/2026 dihadapan Dr. Shrimanti Indira Pratiwi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Malang (*vide* bukti P-17);

(3.19) Menimbang bahwa atas bukti surat yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan ini atas harta tersebut saat ini telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana bukti surat diberi tanda bukti P-14 dan telah pula dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2026, dilegalisasi Nomor 01/Leg-

Halaman 14 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Not/SIP/IX/2026 dihadapan Dr.Shrimanti Indira Pratiwi,S.H.,M.Kn Notaris di Kota Malang, pada pokoknya menyebutkan: rencana penjualan aset berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922 **dilakukan demi kepentingan terbaik sang Terampu, yaitu untuk pembiayaan pengobatan, perawatan medis berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan hidup harian Terampu (Soesmaja Satoeti Soetopo)**, maka atas hal tersebut dengan telah dikabulkannya Para Pemohon sebagai Pengampu dari Soesmaja Satoeti Soetopo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Petitum angka 2(dua) diatas, dengan demikian tidak ada halangan Para Pemohon untuk mewakili Soesmaja Satoeti Soetopo dalam pengurusan harta kekayaannya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi dalam surat pernyataan tersebut; **(3.20)** Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3(tiga) memberi ijin kepada Para Pemohon sehingga dapat mewakili Soesmaja Satoeti Soetopo untuk melakukan kepentingan hukum sebagai kuasa dalam hal menjual sebidang tanah dan bangun sebagaimana tersebut diatas, serta memutuskan tindakan atau perawatan medis yang diperlukan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dikabulkan;**

(3.21) Menimbang bahwa memperhatikan Petitum angka 4(empat) Para Pemohon, dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Para Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya;**

Halaman 15 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.23) Memperhatikan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bibi Para Pemohon yang bernama: Soesmaja Satoeti Soetopo, lahir di Wonosobo, pada tanggal 29 Agustus 1942, Nomor KTP: 3578036908420001, yang mengalami *disabilitas kognitif (demensia)* sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*);
3. Menetapkan Pemohon I (Donny Vibrianto,S.E,MBUS) dan Pemohon II (Hindaru Adyantariksa) sebagai Pengampu dari bibinya, yang bernama: Soesmaja Satoeti Soetopo, untuk mewakili dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum berupa:
 - a. Mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo sebagai kuasa dalam hal menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan alas hak tanah berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4922, seluas 250 M2 atas nama Soesmaja Satoeti Soetopo, yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II;
 - b. Mewakili kepentingan hukum Soesmaja Satoeti Soetopo dalam memutuskan tindakan atau perawatan medis yang diperlukan;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 oleh: Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 2 September 2026 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan dihadiri oleh, Diah

Halaman 16 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d

T.t.d

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 2672/Pdt.P/2026/PN Sby